

Nr. 80 Vermerk des Ministerialdirektors in der Reichskanzlei Kritzinger. 9. April 1938

R 43 II/1189a, Bl. 38

Beginn:

Beginn:

[Staatsrechtliche Stellung des Leiters der Reichsstelle für Raumordnung: Gesetzesinitiative?]

1. *Vermerk:* Der Leiter der Reichsstelle für Raumordnung hat mit Schreiben vom 31. März 1938 ein Gesetz über die Raumordnung im mittelhheinischen Braunkohlenggebiet mit der Bitte um Verabschiedung vorgelegt (Rk. 6411)¹. Dagegen erhebt der Reichsminister des Innern mit Schreiben vom 4. April d. J. Widerspruch, weil er den Leiter der Reichsstelle für Raumordnung nicht für befugt hält, Gesetze einzubringen, und bittet, eine Entscheidung des Führers darüber herbeizuführen (Rk. 6621)². Der Leiter der Reichsstelle für Raumordnung betont demgegenüber in seinem Schreiben vom 6. April d. J. erneut seine Zuständigkeit zur Einbringung von Gesetzen, erklärt sich aber damit einverstanden, daß die Frage dem Führer zur Entscheidung unterbreitet wird (Rk. 6848)³. Auf Grund des Vortrags bei dem Herrn Reichsminister am 7. April d. J. war beabsichtigt, als Unterlage für einen Vortrag beim Führer und Reichskanzler die Stellungnahme der übrigen Herren Reichsminister zu der Streitfrage zu erbitten. Inzwischen hat Staatssekretär Muhs dem Herrn Reichsminister den Entwurf eines von Reichsminister Kerrl vorzuschlagenden Führererlasses übergeben, durch den der Leiter der Reichsstelle für Raumordnung die Stellung und Befugnisse eines Reichsministers

-
- 1 R 43 II/1189a, Bl. 20–30. Zum Folgenden s. generell auch die Teilüberlieferung in: MA, RW 19/1632, Bl. 139–217; RW 19/1633, Bl. 1–7. Die KabVorl. erging unter der (unüblichen) Titulatur: „Der Reichsminister und Leiter der Reichsstelle für Raumordnung“. Die Begründung berief sich auf einen Auftrag Görings als BVJP an die RfR zur Einbringung des Gesetzes, „weil sie die für die zusammenfassende und übergeordnete Planung zuständige Behörde und ihr Leiter deshalb für die weitere Bearbeitung zuständig ist“. Zu früheren Kollisionen des Kompetenzanspruchs der RfR mit den Ressorts vgl. ARH II/2, Nr. 259.
 - 2 R 43 II/1189a, Bl. 31 f.; Abschrift: R 2/5015, Bl. 68 f. Frick bestritt der RfR die Gesetzesinitiative, indem er festhielt, daß diese auf die Ressortchefs beschränkt bleiben müsse: „Meine Stellungnahme ist dabei keineswegs vom formalen Gesichtspunkt beeinflusst. Ich halte es vielmehr aus praktischen Gründen nicht für angängig, daß oberste Reichsbehörden oder Reichsminister ohne einen besonderen Geschäftsbereich durch Einbringung von Gesetzesvorlagen in den Geschäftsbereich eines Ressortchefs eingreifen und damit die Verantwortlichkeiten verlagern. Die Zurückstellung meines Widerspruchs im vorliegenden Einzelfalle würde vollste präjudizierende Wirkung haben. Die Folge würde sein, daß auch die Herren Reichsminister ohne besonderen Geschäftsbereich, die zu dem einen oder anderen Verwaltungszweig in engerer Verbindung stehen, Gesetzentwürfe aus dem Geschäftsbereich eines Ressortministers unabhängig vom verantwortlichen Ressortminister einbringen. Bei der Überschneidung ihrer Aufgabengebiete mit nahezu allen Ressorts würde die Reichsstelle für Raumordnung damit die Möglichkeit erhalten, in den Geschäftsbereich fast aller Ressorts einzugreifen. – Was schließlich für die Reichsstelle für Raumordnung recht ist, muß auch für die anderen obersten Reichsbehörden, die ohne Unterstellung unter einen Ressortminister dem Führer und Reichskanzler unmittelbar unterstehen, billig sein. Die Folge wäre die Aufspaltung der einheitlichen Verantwortung des Ressortministers für seinen Geschäftsbereich.“ Die Einbringung des vorlieg. Gesetzes sei vielmehr zweckmäßig dem „inhaltlich hauptbeteiligten“ RWiM zu überlassen.
 - 3 R 43 II/1189a, Bl. 33f.; Abschrift: R 2/5015, Bl. 65–67. Kerrl verwies auf den RdErl. des RMRk vom 4. 2. 1938 (Dok. Nr. 32), wonach auch den Ministern ohne Geschäftsbereich wichtige Aufgaben zugedacht seien, und fuhr fort: „Im übrigen hat aber der Führer und Reichskanzler mir als dem Leiter der Reichsstelle für Raumordnung ein bestimmtes Arbeitsgebiet übertragen, also für mich einen besonderen Geschäftsbereich geschaffen. Dieser umfaßt die Aufgabe, durch Raumplanung zur Raumordnung zu gelangen, ist also raumgestaltender Natur. Er ist von den Zuständigkeiten anderer Ressorts durchaus abgrenzbar. Ein einzelnes Fachministerium ist gar nicht in der Lage, die zusammenfassende und übergeordnete Planung und Ordnung des Raumes zu erledigen, weil seine Zuständigkeit auf ein bestimmtes Sachgebiet beschränkt ist.“ Deshalb habe Hitler diesen besonderen Bereich der RfR übertragen, „deren Leiter wegen der Bedeutung und der besonderen Art ihrer Funktion ein Reichsminister ist und auch stets sein wird. Im Rahmen dieses Geschäftsbereichs nehme ich nicht für mich in Anspruch, in die Geschäftsbereiche anderer Ressorts einzugreifen und damit Verantwortlichkeiten zu verlagern“, wohl aber bin ich verpflichtet, darüber zu wachen, daß die raumberührenden Planungen der Fachressorts aufeinander abgestimmt werden.“ Gerade ein Gesetz wie das über die *Raumordnung* in einem Kohlentagebaurevier sei ein Musterbeispiel für eine in seinen „Geschäftsbereich“ fallende Aufgabe.

erhalten soll, und dabei bemerkt, daß das Reichsministerium des Innern den Erlaß außerordentlich begrüßen⁴ würde (Rk. 7003)⁵. Damit hat sich die Lage insofern geändert, als im Vordergrund nicht mehr die staatsrechtliche Frage steht, ob der Leiter der Reichsstelle für Raumordnung befugt ist, Gesetze einzubringen, sondern die rechtspolitische Frage, ob er diese Befugnis erhalten soll, indem ihm die Stellung und Befugnisse eines Reichsministers eingeräumt werden. Die Stellungnahme der übrigen Herren Reichsminister einzuholen, scheint mir bei dieser Sachlage umso nötiger, als für die Entscheidung der Frage jetzt wesentlich die praktische Erwägung maßgebend sein wird, ob der Leiter der Reichsstelle für Raumordnung, dessen Aufgabengebiet sich mit dem wohl aller Ressorts überschneidet, die Möglichkeit erhalten kann, Gesetze einzubringen, ohne daß dadurch erhebliche Reibungen hervorgerufen werden. Zunächst wird jedoch geklärt werden müssen, wie der Reichsminister des Innern zu dem Vorschlag der Reichsstelle für Raumordnung steht. Seine Auffassung wird für die übrigen Ressorts von wesentlicher Bedeutung sein. Nach seinem Schreiben vom 4. April d. J. waren es hauptsächlich sachliche Gründe, die ihn zu seiner ablehnenden Haltung veranlaßten.

[...] ⁶

Kr[itzinger] 9/4.

⁴ Wort unterstrichen und Marg. Lammers': „Soll aber nicht stimmen!“

⁵ Entw. eines „3. Erlasses über die Reichsstelle für Raumordnung“, von StS Muhs am 7. 4. 1938 Lammers übergeben; R 43 II/1189a, Bl. 35–37. Der Erlaß bestand aus einem Satz: „Der Leiter der Reichsstelle für Raumordnung hat als solcher Stellung und Befugnisse eines Reichsministers.“ Die Begründung argumentierte, die RfR sei zwar „kein Ministerium“, aber auch „weder kabinettsgelinkt noch einem Fachminister unterstellt“. Die Erfahrungen der Praxis erforderten gleichwohl, dem Leiter der RfR, „und zwar unabhängig von der Tatsache, daß der gegenwärtige Leiter Kirchenminister ist, aus staatsrechtlichen Gründen die Stellung und Befugnisse eines Reichsministers ausdrücklich zu verleihen“. Damit werde er hinsichtlich seiner Rechtsetzungs- und Weisungsbefugnis an Landesbehörden den übrigen Reichsministern gleichgestellt. „Ein besonderes Ministerium ist dagegen nicht geschaffen. Das ist auch nicht erwünscht, weil die Reichsstelle für Raumordnung grundsätzlich überressortmäßige Aufgaben hat.“

⁶ Folgt 2.: Entw. einer entspr. Anfrage an den RIM, die Lammers am 11. 4. 1938 ausfertigte; R 43 II/1189a, Bl. 39. Im Antwortschreiben vom 25. 4. hielt StS Stuckart seine Bedenken aufrecht: Das Wirken der RfR lasse sich von den Zuständigkeiten der Ressorts eben nicht klar abgrenzen. Als „neutrale Vermittlungs- und Ausgleichsstelle“ sei sie durchaus von Nutzen. Es müsse aber vermieden werden, was die RfR selbst nicht anstrebe, „daß sie raumberührende Zuständigkeiten der Ressorts an sich zieht oder in die Rolle eines Schiedsrichters hineinwächst. Beides ist m. E. für die Ressorts nicht tragbar. Eine derartige Entwicklung würde aber auf das nachhaltigste gefördert werden, wenn man der Reichsstelle die Befugnis geben würde, raumberührende Planungen von sich aus vor das Kabinett zu bringen.“ Komme ein Ausgleich trotz Vermittlung der RfR nicht zustande, „so ist es Sache des interessierten Ressorts, einen Kabinettsbeschluß oder eine Führerentscheidung herbeizuführen.“ Ebd. Bl. 42. Der RMRK leitete dieses Schreiben sämtl. Reichsministern m. d. B. um Äußerung zu der streitigen Frage zu, um sie für seinen Vortrag bei Hitler zu verwerten; ebd. Bl. 43–47; R 2/5015, Bl. 71 f. Der Auffassung des RIM traten bei: RFM und RForstA, 16. 5.; RWiM, 18. 5.; RPM, 20. 5.; OKW, 21. 5.; mit Einschränkung auch der RERzM, 9. 5. Das AA erklärte sich uninteressiert. Für die Aufwertung des Leiters der RfR und die Zuerkennung der Gesetzesinitiative sprachen sich der RMVP (18. 5.) und bes. pointiert RBkP Schacht mit Schreiben vom 16. 5. aus: Die Stellung eines Reichsministers, „gleichgültig, ob er Ressortchef oder Minister ohne besonderen Geschäftsbereich ist, [bedinge] grundsätzlich, daß er, wo er es für seine Pflicht hält, auch auf gesetzgeberischem Gebiet die Initiative ergreift durch Vorlage von Gesetzesvorschlägen. Ein Ausschluß dieser Funktion ist nirgends vorgesehen und würde mit der Verantwortung, die sich bei einem Minister ohne besonderen Geschäftsbereich auf die Gesamtheit der Staatsaufgaben erstreckt, unvereinbar sein.“ R 43 II/ 1189a, Bl. 48–59, Zitat 51. Lammers brachte daraufhin die Angelegenheit am 31. 5. 1938 zum Vortrag bei Hitler: Dok. Nr. 131.

Zitierhinweis

Nr. 80 Vermerk des Ministerialdirektors in der Reichskanzlei Kritzinger. 9. April 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d080>